



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 9. SITZUNG DES STADTRATES DER STADT MOOSBURG

Sitzungsdatum:	Montag, 10.06.2024
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Mitglieder des Stadtrates

Beibl, Verena

Fincke, Philipp

Gruber, Benedict

Grübl, Julian

Grundner, Thomas

bis 21:30 Uhr

Haberl, Ludwig

Kästl, Jörg

ab 18:20 Uhr

Kieninger, Ludwig

Lauterbach, Reinhard

Linz, Karin

Linz, Kilian

Pschorr, Martin

Reif, Hans

Strobl, Alexander

Tristl, Manfred

von Pressentin, Nathalie

Weber, Erwin

Ortssprecher

Kreitmeier, Sebastian

Schriftführer

Götz, Maximilian

Verwaltung

Graßl, Thomas
Krumbucher, Martin
Morgenstern, Aicke
Wiesheu, Sabine
Fischer, Johann
Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)
Wimmer, Christoph

Abwesende und entschuldigte Personen:

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Mitglieder des Stadtrates

Becher, Alexandra
Becher, Johannes, MdL
Beubl, Gerhard
Heinz, Rudi
Welter, Gerhard-Michael

Ortssprecher

Huber, Lorenz

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR-Sitzung 08.04.24 und 22.04.24)
- 4 Beschluss über Einführung einer Arbeitsmarktzulage für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen in den Kindertageseinrichtungen; Antrag der CSU-Fraktion
Vorlage: 2024/0134 **2024/0134**
- 5 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort) der Stadt Moosburg a.d.Isar (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)
Vorlage: 2024/0125 **2024/0125**
- 6 Straßenverkehrsangelegenheiten
- 6.1 Erstellung von Schulwegplänen für die Theresia-Gerhardinger Grundschule u. Anton-Vizthum Grundschule; Antrag von 3. BGM Dr. Stanglmaier u. B90/DIE GRÜNEN
Vorlage: 2024/0128 **2024/0128**
- 6.2 Verkehrssichere Wohngebiete durch einheitliche Tempo 30 Zonen; Antrag von 3. Bürgermeister Dr. Stanglmaier, B90/DIE GRÜNEN;
Vorlage: 2024/0127 **2024/0127**
- 7 Vorstellung der Planung und Kosten des Kindergarten Erzgebirgstraße
Vorlage: 2024/0133 **2024/0133**
- 8 Ersatzneubau AWO Moosburg; Vorstellung aktuelle Machbarkeitsstudie
Vorlage: 2024/0126 **2024/0126**
- 9 Anfragen

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 9. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschriften (StR-Sitzung 08.04.24 und 22.04.24)

Beschluss:

Der Stadtrat genehmigt die Niederschriften der öffentlichen Stadtratssitzungen vom 08.04.2024 und 22.04.2024.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

4 Beschluss über Einführung einer Arbeitsmarktzulage für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen in den Kindertageseinrichtungen; Antrag der CSU-Fraktion

Beschluss 1:

Die Beschäftigtengruppe der pädagogischen Fach- und Ergänzungskräfte nach § 16 AV-BayKiBiG mit staatlicher Anerkennung, die in Kindertageeinrichtungen beschäftigt sind, welche nach BayKiBiG gefördert werden und im Anstellungsschlüssel eingerechnet werden, (**Anlage1**), erhält ab dem 01.09.2024 eine übertarifliche zusatzversorgungspflichtige Arbeitsmarktzulage in Höhe von monatlich 120,00 Euro). Teilzeitbeschäftigten steht die Arbeitsmarktzulage anteilig zu. Die Zulage nimmt nicht an Entgelterhöhungen teil. Sie fließt in die Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung ein. Sie wird nicht für die Bemessungsgrundlage der Jahressonderzahlung gemäß § 20 TVöD berücksichtigt.

Die Arbeitsmarktzulage wird jeweils auf eine Dauer von zwei Jahren befristet.

Dies gilt auch für die Zulagengewährung zur Bindung bereits beschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor Ablauf der Befristung prüft das Personalamt mit dem Sachgebiet 32, ob eine Weiterzahlung der Zulage erfolgen soll oder ob sich die Arbeitsmarktsituation, aufgrund derer die Zulage geleistet wurde, zwischenzeitlich wesentlich geändert hat und legt dies dem Stadtrat zur Entscheidung vor.

Änderungs-/ Widerrufsvorbehalt

Die Zahlung einer einseitigen übertariflichen Arbeitsmarktzulage rechtfertigt sich ausschließlich mit der bestehenden personalwirtschaftlichen Mangelsituation und der damit verbundenen ernsthaften Abwanderungsgefahr. Es müssen daher für den Fall, dass Entwicklungen eintreten,

die diese besondere Situation verändern, Änderungs- bzw. Widerrufsvorbehalte definiert werden, die im Falle eines Eintretens dieser Entwicklungen die Möglichkeit bieten, die Gesamtzusage nach vorheriger Überprüfung und Neuentscheidung rechtswirksam zu ändern bzw. aufzuheben. Sachliche Gründe für derartige Änderungs- oder Widerrufsvorbehalte sind:

- Änderungen von gesetzlichen oder tariflichen Regelungen in der Zukunft (z.B. signifikante Einkommensverbesserungen, d.h. in mindestens der Höhe der gezahlten Arbeitsmarktzulage, durch Inkrafttreten verbesserter Eingruppierungsregelungen im TVöD oder Einführung anderer neuer Zulagen)
- Änderungen in der gegenwärtigen Beschlusslage des KAV Bayern vom 29.07.2014 zur Ermächtigung für die Arbeitsmarktzulage und ihrer Rahmenbedingungen.
- Wenn die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltes der Stadt Moosburg durch das Landratsamt Freising nicht erteilt wird und der Widerruf für eine Genehmigungsfähigkeit zwingend notwendig ist.

Auflösende Bedingung:

Die Gewährung einer Arbeitsmarktzulage erfolgt für die folgende Beschäftigungsgruppen unter der auflösenden Bedingung, dass die jeweils begünstigte Dienstkraft die jeweils beschriebenen Tätigkeiten tatsächlich ausführt bzw. erfüllt

Beschlossen Ja: 15 Nein: 3

StR Lauterbach möchte wissen, ob die Kosten für die Moosburg-Card ebenso an die externen Träger erstatten könne, sollten diese die ihren Beschäftigten gewähren wollen.

Erster Bürgermeister Dollinger antwortet, dies müsse man zunächst nochmal in der Verwaltung abklären.

Beschluss 2:

Die Stadt Moosburg a.d. Isar gewährt den externen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Moosburg einen Zuschuss, analog der Regelung für die Zahlung einer übertariflichen Arbeitsmarktzulage für städtische Angestellte. Die Verwaltung wird beauftragt dementsprechende Vereinbarungen mit den Trägern abzuschließen, welche die gleichen Regelungen wie bei der städt. Arbeitsmarktzulage beinhalten muss.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

5	Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergärten und Kinderhort) der Stadt Moosburg a.d.Isar (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)
----------	---

Beschluss 1:

Der Stadtrat beschließt die Gebühren für Kinder ab dem dritten Lebensjahr in Kindergärten ab dem Betreuungsjahr 2024/2025 (ab 1. September 2024) - bis einschließlich dem Betreuungsjahr 2027/2028) - um 30,00 € pro Buchungskategorie zu erhöhen. Die Gebühren werden auf volle Beträge aufgerundet.

Beschlossen: Ja: 10 Nein: 8

Beschluss 2:

Die Gebührenermäßigung für Geschwisterkinder wird aufgehoben.

Abgelehnt: Ja: 7 Nein: 11

Beschluss 3:

Der Verwaltungskostenbeitrag für Neu- und Ummeldungen wird von 5,00 € auf 10,00 € erhöht.

Beschlossen: Ja: 17 Nein: 1

Beschluss 4:

Vertrag.

Beschluss 5:

Der Stadtrat beschließt die Fünfte Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Moosburg a.d.Isar (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung) in der vorliegenden Fassung, unter Berücksichtigung dass die Gebührenermäßigung für Geschwisterkinder erhalten sowie die bisherige Abrechnung der Essensgebühren bestehen bleibt.

Die Satzung tritt am 01.09.2024 in Kraft.

Beschlossen Ja: 15 Nein: 3

6 Straßenverkehrsangelegenheiten

**6.1 Erstellung von Schulwegplänen für die Theresia-Gerhardinger
Grundschule u. Anton-Vizthum Grundschule; Antrag von 3. BGM
Dr. Stanglmaier u. B90/DIE GRÜNEN**

Beschluss:

Der Stadtrat lehnt den Antrag auf Erstellung von Schulwegplänen für die beiden Grundschulen ab.

Beschlossen Ja: 11 Nein: 7

**6.2 Verkehrssichere Wohngebiete durch einheitliche Tempo 30 Zonen;
Antrag von 3. Bürgermeister Dr. Stanglmaier, B90/DIE GRÜNEN;**

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt, das Wohngebiet zwischen der Banat-, Neustadt-, Sudetenland- und Neuen Industriestraße als Tempo-30-Zone nach § 45 Abs. 1c StVO auszuweisen.

Beschlossen Ja: 13 Nein: 5

**7 Vorstellung der Planung und Kosten des Kindergarten Erzgebirg-
straße**

Beschluss:

Zurückgestellt

8 Ersatzneubau AWO Moosburg; Vorstellung aktuelle Machbarkeitsstudie

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt die Machbarkeitsstudie zum Neubau der AWO-Küche mit EZ-Apartments zustimmend zur Kenntnis. Für einen entsprechenden Bauantrag stellt der Stadtrat das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

Vorschlag zum Beschluss 2:

Der Stadtrat stimmt einer erforderlichen Befreiung von der Abstandsflächensatzung zu.

Beschlossen Ja: 18 Nein: 0

9 Anfragen

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 9. Sitzung des Stadtrates der Stadt Moosburg.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Maximilian Götz
Schriftführung